

EXPEDIENTE N° : 1549-2023/CC1
DENUNCIANTE : JESUS ANTONIA PACHECO PAREDES (SEÑORA PACHECO)
DENUNCIADO : PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
(PACÍFICO)
RESOLUCIÓN N° : 3

Lima, 3 de noviembre de 2023

VISTOS: el estado del expediente.

CONSIDERANDO:

- (i) que, de acuerdo al inciso d) del Artículo 24° de la Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, el Secretario Técnico cuenta con la facultad para efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento¹;
- (ii) que, la Directiva 001-2013/TRI-INDECOPI, Régimen de Notificación de Actos Administrativos y Otras Comunicaciones Emitidas en los Procedimientos Administrativos a cargo de los Órganos Resolutivos del Indecopi (en adelante, Directiva de Notificaciones)², dispone que los órganos resolutivos del Indecopi deberán realizar la notificación personal en el domicilio que conste en el expediente respectivo; y que, en caso no se cuente con el domicilio del destinatario de la cédula, o luego de su verificación este resulte inexistente, los órganos resolutivos deberán notificar al domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del administrado, en el caso de personas naturales, y al domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el caso de personas jurídicas;
- (iii) que, a través de su escrito de denuncia, señora Pacheco solicitó ser notificada con las actuaciones del procedimiento al correo electrónico jesusantoniapachecoparedes@gmail.com;
- (iv) que, el 25 de agosto de 2023, mediante Resolución N° 1, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) requirió a la señora Pacheco que cumpla, en el plazo de dos (2) días hábiles, con presentar las declaraciones juradas mensuales (PDT-IGV Renta mensual) del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual consten los ingresos netos mensuales del ejercicio correspondiente al 2022 (año anterior a la interposición de la denuncia). Cabe precisar, que dicha actuación fue notificada a la dirección electrónica siguiente: jesusantoniapachecoparedes@gmail.com;

¹ **DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, publicado el 18 de abril de 1996**

Artículo 24°.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)

d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.

(...)

² **DIRECTIVA 001-2013/TRI-INDECOPI, RÉGIMEN DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS COMUNICACIONES EMITIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI, modificada por la DIRECTIVA 001-2020/TRI-INDECOPI**

(...)

3. Notificación Personal

3.1 Los órganos resolutivos deberán realizar la notificación personal en el domicilio que conste en el expediente respectivo.

En caso de que no se cuente con el domicilio del destinatario de la cédula, o luego de su verificación este resulte inexistente, los órganos resolutivos deberán notificar al domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del administrado, en el caso de personas naturales, y al domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el caso de personas jurídicas.

(...).

- (v) que, el 6 de setiembre de 2023, mediante Resolución N° 2, la Secretaría Técnica declaró inadmisibile la denuncia, en la medida que la señora Pacheco no habría cumplido con absolver el requerimiento efectuado mediante la Resolución N° 1; emitiéndose el siguiente pronunciamiento:

*“PRIMERO: declarar inadmisibile la denuncia presentada por la señora Jesús Antonia Pacheco Paredes contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por presuntas infracciones a la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(...)”*

- (vi) que, la Resolución N° 2 del 6 de setiembre de 2023 fue notificada a la dirección electrónica siguiente: jesusantoniapachecoparedes@gmail.com; sin embargo, ello iría en contra del debido procedimiento, toda vez que el requerimiento efectuado no había sido notificado correctamente;
- (vii) que, la Secretaría Técnica considera que la Resolución N° 2 se encuentra inmersa en causal de nulidad, toda vez que declaró inadmisibile la denuncia, a pesar de que el requerimiento de subsanación no había sido notificado válidamente; y,
- (viii) que, las inconsistencias en las actas de notificación de la Resolución N° 1 y N° 2 evidencian que los referidos actos administrativos no fueron válidamente notificados, de conformidad con lo dispuesto en la normativa citada previamente, lo cual vulneraría el derecho al debido procedimiento de la parte denunciante.

SE HA RESUELTO:

- (i) dejar sin efecto la Resolución N° 2 del 6 de setiembre de 2023³, mediante la cual la denuncia interpuesta por la señora Jesús Antonia Pacheco Paredes fue declarada inadmisibile; así como su acto de notificación.
- (ii) dejar sin efecto el acto de notificación de la Resolución N° 1 del 25 de agosto de 2023, notificada el 29 de agosto de 2023 notificada al correo electrónico jesusantoniapachecoparedes@gmail.com; y,
- (iii) notificar nuevamente la Resolución N° 1 del 25 de agosto de 2023 a la señora Jesús Antonia Pacheco Paredes, en su domicilio procesal jesusantoniapachecoparedes@gmail.com. En ese sentido, informar que el plazo otorgado será contabilizado a partir de la fecha de recepción de notificación de la Resolución N°1.

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSM/evm

³ El 6 de setiembre de 2023, la señora Pacheco fue notificada con la Resolución N°2.